

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3411/2534

บริษัท สุรพล ซีฟู้ดส์ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4

พ.ร.ก.พิกัตัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8413.81, มาตรา บัญชีพิกัตัตราอากรขาเข้า ที่ 8414.30(1)

บัญชีพิกัตัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8418.69(1) มาตรา บัญชีพิกัตัตราอากรขาเข้า ที่ 8418.69 (1)

พ.ร.ก.พิกัตัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชี พิกัตัตราอากรขาเข้า ที่ 8418.99(2)

สินค้า 3 รายการ คือ เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนีย หรือคอมเพรสเซอร์อุปกรณ์ ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทปรีสเซอร์ และเครื่องปัมน้ำยาแอมโมเนีย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วนสำคัญส่วนเดียว คือ คอมเพรสเซอร์ ส่วนคอนเดนเซอร์ และอีวาพอเรเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีก 2 อย่างนั้นโจทก์มิได้นำเข้ามาด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากรในพิกัตัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8418.69(1)เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้ โจทก์ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัตัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8414.30(1) ที่ 8418.99(2) และที่8413.81 ตามลำดับเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าและนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เพื่อเสียภาษีอากรและนำของออกจากอารักขาของกรมศุลกากรตามระเบียบ แบ่งรายการสินค้าออกเป็น 10 รายการสินค้า รายการที่ 1 เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนียสำหรับแสดงรายการเสียภาษีในพิกัดประเภทที่ 8414.30 (1) อัตราอากรร้อยละ 30 ของราคา รายการที่ 2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็น พิกัดประเภทที่ 8418.99 (2) อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา รายการที่ 3 เครื่องปั้มน้ำยาแอมโมเนีย พิกัดประเภทที่ 8413.01 (ที่ถูก 8413.81) อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา รายการที่ 4 วาล์วลดความดันของก๊าซพิกัดประเภทที่ 8481.10 (5) อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา รายการที่ 5 วาล์วปิดเปิดพิกัดประเภทที่ 8481.40 (5) อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา รายการที่ 6 วาล์วนิรภัย พิกัดประเภทที่ 8481.40 (5) อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา รายการที่ 7 เครื่องกรองน้ำยา พิกัดประเภทที่ 8421.99 อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา รายการที่ 8 เครื่องควบคุมความดันของก๊าซ พิกัดประเภทที่ 9026.20 อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา รายการที่ 9 สวิตช์พิกัดประเภทที่ 8536.50 (2) อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา และ รายการที่ 10 เครื่องวัดความดันของก๊าซแอมโมเนียพิกัดประเภทที่ 9026.20 อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา รวมเป็นเงินค่าภาษีอากรที่โจทก์พึงชำระตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,563,028 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยรับและตรวจสอบใบขนสินค้าของโจทก์แล้วให้โจทก์แก้ไขสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรเฉพาะรายการที่ 1 ถึง 3 เป็นพิกัดประเภทที่ 8418.69 (1) อัตราอากรร้อยละ 60 ของราคา โจทก์ต้องแก้ไขการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจำเลย เพื่อที่จะผ่านพิธีการศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรรับรองใบขนสินค้าและเสียภาษีนำเข้าของออกจากกรมศุลกากร แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งไว้ที่ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า การที่เจ้าพนักงานจำเลยให้โจทก์แก้ไขการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรทำให้โจทก์ต้องเสียเงินค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น 1,045,662 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,180,234 บาท ตาม

บัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สินค้าที่โจทก์นำเข้ามา ไม่ใช่เครื่องทำความเย็น อันจักต้องจัดเข้าในพิกัดประเภทที่ 8418.69 (1)อัตราารร้อยละ 60 ของราคาสินค้า โจทก์ได้โต้แย้งไว้ก่อนชำระภาษีอากรเพิ่มเพื่อนำของออกจากกรมศุลกากร และได้ทำหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งต่อจำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมขอให้ศาลพิพากษาว่าสินค้าโจทก์ตามรายการที่ 1, 2 และ 3 เป็นของตามพิกัดประเภทที่ 8414.30 (1)8418.99 (2) และ 8415.01 ตามลำดับ มิใช่จัดอยู่ในพิกัด 8418.69 (1)กับคืนเงินแก่โจทก์ 1,045,662 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้สำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัด และอัตราศุลกากรสินค้านำรายการที่ 1, 2 และ 3 ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริง กล่าวคือสินค้านำรายการที่ 1, 2 และ 3 เป็นเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในการอุตสาหกรรมที่โจทก์นำเข้าโดยถอดแยกออกจากกันเพื่อความสะดวกในการบรรจุ การขนถ่าย สินค้าแต่ละรายการมีสภาพเป็นชุด ทั้งเป็นชุดที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว สินค้าทั้งสามรายการสามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทำความเย็นได้ทันที จึงถือว่าสินค้าทั้งสามรายการเป็นเครื่องทำความเย็นจัดเข้าประเภทพิกัดที่ 8418.69 (1)อัตราารร้อยละ 60 ของราคาการที่โจทก์แยกสำแดงว่า สินค้านำรายการที่ 1 เป็นเครื่องอัดก๊าซใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น พิกัดประเภทที่8414.30 (1) อัตราารร้อยละ 30 ของราคาสินค้านำรายการที่ 2 เป็นอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น พิกัดประเภทที่ 8418.99 (2) อัตราารร้อยละ 35 ของราคา และสินค้านำรายการที่ 3 เป็นเครื่องปั้มน้ำยาแอมโมเนียพิกัดประเภทที่ 8413.81 อัตราารร้อยละ 20 ของราคาจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าพนักงานของจำเลยมีอำนาจแจ้งให้โจทก์แก้ไขการสำแดงและประเมินอากรตามประเภทพิกัดที่ถูกต้องเสียใหม่ให้ถูกต้อง ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 6โจทก์จึงไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะเรียกเงินค่าภาษีอากรจำนวน1,045,662 บาท พร้อมดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า สินคำรายการที่ 1 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8414.30 (1) อัตราอากรร้อยละ 30 ของราคา สินคำรายการที่ 2 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8418.99 (2) อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา และสินคำของรายการที่ 3 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8413.81 อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา ให้จำเลยคืนเงินเฉพาะค่าอากรขาเข้าที่จำเลยเรียกไว้เกินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ โดยยอดอากรขาเข้าที่ต้องคืนนั้นต้องไม่เกินกว่า 1,045,662 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ประเด็นจะต้องวินิจฉัยคือ การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยชอบหรือไม่ ในประเด็นดังกล่าวมีปัญหาว่าสินคำ 3 รายการดังกล่าวจัดอยู่ในพิกัดประเภทใด โจทก์นำสืบว่ารายการที่ 1 เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนียหรือคอมเพรสเซอร์อยู่ในพิกัดประเภทที่ 8414.31 (1) รายการที่ 2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทฟรีสเซอร์ อยู่ในพิกัดประเภท 8418.99 (2) และรายการที่ 3 ปัมป์อยู่ในพิกัดประเภท 8413.81 พิกัดทั้ง 3 ประเภทกำหนดไว้สำหรับสินคำแต่ละอย่างดังกล่าวโดยเฉพาะอยู่แล้ว โจทก์จึงต้องเสียอากรในพิกัดประเภทดังกล่าว แต่จำเลยนำสืบว่าสินคำทั้ง 3 รายการมีสภาพเป็นชุดที่ครบสมบูรณ์แล้ว จึงเรียกเก็บอากรรวมกันในอัตราที่ถือเสมือนว่าเป็นสิ่งประกอบมาสมบูรณ์แล้ว ในพิกัดประเภทที่ 8418.69 (1) ปัญหาที่จะต้องหยิบยกขึ้นวินิจฉัยคือสินคำทั้ง 3 รายการ จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 8418.69 (1) เครื่องทำความเย็นอันจะต้องเสียอากรร้อยละ 60 ของราคาหรือไม่ จำเลยมีพยานมาเบิกความ 3 ปากคือ นายสุวิทย์ อบรมสุข นายอลงกฏ นิวุฒสม และนายสมยศ ไม้หลากสี พยาน 2 ปากแรกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ประเมินอากรเบิกความว่า สินคำทั้งสามรายการสามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์ แต่นายสมยศเบิกความ

ว่าอุปกรณ์สำคัญของเครื่องทำความเย็นโดยทั่วไปจะต้องมีคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และอีวาपोเรเตอร์ โดยคอมเพรสเซอร์ จะเป็นตัวปั้มน้ำยาที่อยู่ใน สภาพของก๊าซเข้าไปยังตัวคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทำให้ น้ำยาเปลี่ยนสภาพจากก๊าซเป็น ของเหลว แล้วจะมีตัวปั้มน้ำมันเข้าไปยังเฟลทฟรีสเซอร์ ซึ่งเป็นตัวทำความ เย็นดูดเอาความร้อนจากวัตถุที่ต้องการแช่ให้แข็ง เมื่อเฟลทฟรีสเซอร์รับความร้อน น้ำยาที่อยู่ในระบบนั้นได้รับความร้อน ก็จะถูกดูดกลับไปที่คอมเพรสเซอร์เพื่อปั้ม น้ำยากลับเข้าไปในคอนเดนเซอร์ใหม่อีกเป็นวงจร ส่วนอีวาपोเรเตอร์ซึ่งพยานเบิก ความว่าเป็นส่วนสำคัญ แต่พยานมิได้เบิกความว่าทำหน้าที่อย่างไร อย่างไรก็ตาม พยานปากนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของจำเลยเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาประเภทของสินค้า พิพาทโดยพยานสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรมและปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2527และเข้ารับ ราชการกับจำเลยตลอดมา คำเบิกความของพยานดังกล่าวย่อมมีน้ำหนักกว่าพยาน 2 ปากแรก ซึ่งเป็นเพียงเจ้าพนักงานทำหน้าที่ประเมินอากรเท่านั้น จึงต้องฟังพยาน ปากนี้เป็นหลัก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสินค้า 3 รายการ ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่อง ทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วนสำคัญอีก 2 อย่างนั้น โจทก์มิได้นำเข้ามา ด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากร ในพิกัด อัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8418.69(1) เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้ โจทก์ ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่กำหนดไว้เฉพาะสินค้าแต่ละ ประเภทคือ ประเภทสินค้า 8414.30 (1) ที่ 8418.99 (2) และที่ 8413.81ตามลำดับ เท่านั้น"

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ก้าน อันนันทน์-นิเวศ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ